

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 21/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาง เฉลิม หมอน ไหม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

จำเลยปลุกผู้ตายตื่นขึ้นเพื่อให้ไปส่งจำเลย ผู้ตายไม่ยอมไปจึงมีปากเสียงกัน
อย่างรุนแรง ผู้ตายชกต่อย และเตะ จำเลย จำเลยจึงหยิบอาวุธปืนมายิงผู้ตาย
พฤติการณ์ที่ผู้ตายชกต่อยและเตะ จำเลยถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วย
เหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยหยิบอาวุธปืนมายิงผู้ตายในขณะนั้น จึงเป็นการ
กระทำไปโดยบันดาลโทสะ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 91,
32, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526
มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 กับให้ริบปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุน
ปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 15 ปี ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่น จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 15 ปี 6 เดือน ชั้นสอบสวนจเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ จึ่งลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกมีกำหนด 10 ปี 4 เดือน ธิบปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 ให้จำคุก 4 ปี 6 เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ จึ่งลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี รวมกับโทษฐานมีอาวุธปืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นอีก 4 เดือน เป็นจำคุกทั้งสิ้น 3 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ันคงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้ใช้อาวุธปืนสั้น ขนาด .38 ซึ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนของนายสันตินาคงาม ยิงร้อยเอกชมพู่ ศรีคต ผู้ตาย สามีจำเลยซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถึงแก่ความตายบาดแผลปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพทำยฟ้อง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไปโดยบันดาลโทสะหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็น ส่วนจำเลยนั้น เบิกความยืนยันว่า จำเลยปลุกผู้ตายตื่นขึ้น แล้วขอให้ผู้ตายไปส่งจำเลยที่ประตูค่ายทหาร ผู้ตายไม่ยอมไป จำเลยกับ

ผู้ตายจึงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ผู้ตายได้ตบตีจำเลย จำเลยจะวิ่งหนี แต่ผู้ตายก็ดึงจำเลยไว้พร้อมกับตบและเตะจำเลย จำเลยโมโหสุดขีดจึงคว้าอาวุธปืนที่วางอยู่ในห้องยิงผู้ตายพิเคราะห์คำเบิกความของผู้ตายดังกล่าวแล้วเห็นว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การในวันเกิดเหตุว่า ผู้ตายชกต่อและเตะจำเลย จำเลยจึงไปหยิบอาวุธปืนมายิงผู้ตาย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ป.จ.3 ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่า ผู้ตายชกต่อและเตะจำเลย จำเลยจึงไปหยิบอาวุธปืนมายิงผู้ตาย พฤติการณ์ที่ผู้ตายชกต่อและเตะจำเลย ถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่จำเลยไปหยิบอาวุธปืนมายิงผู้ตายในขณะนั้น จึงเป็นการกระทำไปโดยบันดาลโทสะ..."

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การกระทำให้ที่เชื่อว่าเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่ละคดีไป ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ กรณีที่เชื่อว่าเป็นบันดาลโทสะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2513 ผู้ตายเมาสุราขึ้นไปหานางศรีน้องสาวจำเลยที่ 1 ซึ่งเฝ้าเรือนอยู่คนเดียวเพื่อจะข่มขืนนางศรีวิ่งหนี ผู้ตายวิ่งไล่ตามไปถึง

เรือนของจำเลยที่ 1 ผู้ตายด่าแม่และทำทนายชู่เชีญจำเลยที่ 1 ตลอดเวลา นับว่าเป็นพฤติการณ์ถึงขนาดอันถือได้ว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่ เป็นธรรม ทำให้จำเลยไม่สามารถระงับโทสะได้ จึงคว้ามิดไล่ตามผู้ตาย เป็นระยะทาง 8 เส้น และฟันผู้ตาย ซึ่งเป็นการกระทำในระยะเวลา กระชั้นชิดในขณะที่โทสะยังรุนแรงอยู่ จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำต่อ ผู้ข่มเหงในขณะนั้นตามความหมายของ ป.อ. มาตรา 72 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 249/2515 จำเลยเห็นผู้ตายกำลังชำเรานางจินดาภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจำเลยแต่อยู่กินด้วยกันมา 13 ปีมีบุตรด้วยกัน 6 คนจำเลยย่อมมีความรักและหวงแหน จำเลยใช้มิดพับเหล็กที่หามาได้ แทะผู้ตาย 2 ที่ แทะภริยา 1 ที่ ในทันทีทันใดเป็นการกระทำความผิดเพราะบันดาลโทสะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1905/2528 การที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นครูโรงเรียนเดียวกับจำเลยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมาสุราแล้วเรียกร้องขอเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เมื่อได้รับการปฏิเสธก็แสดงอาการไม่พอใจทุบแก้วและขวดสุราอันเป็นการก้าวร้าวจำเลยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อจำเลยวิ่งหนี ผู้เสียหายถือขวดที่ทุบแตกวิ่งตามไปแล้วเข้าโยกราวบันไดและพูดว่า "มึงจะหนีไปไหน" แสดงว่าผู้เสียหายจะเข้าไปประทุษร้ายจำเลยโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้พูดหรือแสดงกิริยาอะไรที่เป็นการตอบโต้จะเข้าวิวาทกับผู้เสียหาย พฤติการณ์ของผู้เสียหายถือได้ว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรง ด้วยเหตุอันไม่ เป็นธรรมการที่จำเลยคว้าอาวุธปืนมายิงผู้เสียหายในขณะนั้นจึงเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะ ตาม ป.อ. มาตรา 72 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4408/2530 ขณะเกิดเหตุนางสาวสมจิตรมีอายุได้ 19 ปี ยังอยู่ในความปกครองของจำเลยและอยู่ร่วมบ้านเดียวกับจำเลยผู้เป็นบิดา ผู้ตายมีใจทักเป็นภริยาอยู่แล้วมารักใคร่ชอบพอจนถึงขั้นได้เสียกับนางสาวสมจิตรจนนางสาวสมจิตรตั้งครรภ์ต้องไปทำแท้งและต่อมาก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างใจทักกับนางสาวสมจิตรจนจำเลยต้องห้ามผู้ตายไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับนางสาวสมจิตรอีกแต่ผู้ตายก็ไม่เชื่อฟังกลับลักลอบมาหลับนอนกับนางสาวสมจิตรขณะที่จำเลยไม่อยู่บ้าน เป็นการกระทำที่หยามเหยียดปราศจากความ

ย่าเกรงจำเลยผู้เป็นบิดาผู้ใช้อำนาจปกครอง การที่ดินเกิดเหตุผู้ตายได้ขึ้นไปหลับนอนกับนางสาวสมจิตรบที่บ้านจำเลย ย่อมเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ที่จำเลยยิงผู้ตายไปในขณะนั้นย่อมถือได้ว่าจำเลยกระทำผิด เพราะบันดาลโทษะ ควรลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1990/2531 ผู้ตายนัดกับจำเลยให้ไปหย่ากันที่อำเภอสองพี่น้อง ในวันที่ 10 เมษายน 2527 นายอุดม ปลัดอำเภอได้เจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ตายกับจำเลยคืนดีกัน นายอุดมถามผู้ตายว่ามีปัญหาอะไรกัน ผู้ตายพูดว่า "อยู่ไม่ได้แล้วละไอ้โคตรนี้เลวทั้งโคตรตบตีเมียทั้งโคตร" จำเลยขอให้ผู้ตายกลับไปอยู่กับจำเลย ผู้ตายพูดว่า "ไม่กลับแล้วปล่อยให้ลูกน้องเอาผู้หญิงมานอนในบ้าน" นอกจากนี้ผู้ตายด่าจำเลยว่า "มึงเป็นทนายที่เลวที่สุดในจังหวัดสุพรรณมึงร่วมกับอีดอกนกคปลอมสัญญาฆ่าหลอกพ่อกู" และว่าจำเลยเป็นหน้าตัวเมีย ไม่ยอมหย่ากับผู้ตายเมื่อจำเลยพูดว่าจำเลยเป็นผู้ชายหย่าไม่ยาก แต่ลูกยังเล็กอยู่ ผู้ตายก็พูดว่า "ลูกกูไม่เอาหรอกโตแล้วก็เลวเหมือนมึง เลือดชั่วในตัวมันแยะเหมือนเลือดโคตรมึงนั่นแหละ" ผู้ตายได้ด่าว่าจำเลยอีก จำเลยจึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย เห็นว่าตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเมื่อผู้ตายได้ด่าว่าจำเลยอย่างหยาบคายและรุนแรงต่อหน้านายอุดมปลัดอำเภอ จำเลยได้พบผู้ตายก่อนแล้ว มีโอกาสที่จะยิงผู้ตายได้แต่จำเลยมิได้กระทำทั้งไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้เตรียมการหรือตั้งใจมาพบผู้ตายเพื่อที่จะฆ่าผู้ตาย ตรงกันข้ามขณะที่นายอุดมเจรจากลี่ยนั้นได้ความว่าจำเลยมีลักษณะโอนอ่อนในการที่จะขอคืนดีโดยให้ผู้ตายกลับไปอยู่กับจำเลยเพื่อเห็นแก่ลูกและเมื่อได้พิเคราะห์โดยตระหนักในเรื่องถ้อยคำที่ผู้ตายด่าว่าจำเลยแล้วเห็นว่าผู้ตายด่าว่าจำเลยในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายพาดพิงถึงวงศ์สกุลของจำเลยต่อหน้านายอุดมปลัดอำเภอในที่ว่าการอำเภอซึ่งย่อมมีคนอื่นได้ยินได้ฟังด้วย แม้ผู้ตายจะโกรธแค้นจำเลยที่เคยตบตีผู้ตาย ผู้ตายก็ไม่มีอำนาจอันชอบธรรมที่จะด่าว่าจำเลยในลักษณะเช่นนั้น การกระทำของผู้ตายย่อมทำให้จำเลยรู้สึกอับอายขาย

หน้าและแค้นเคืองเป็นอย่างมาก ย่อมถือได้ว่าเป็นการข่มเหงน้ำใจจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การกระทำของจำเลยจึงมีเหตุบันดาลโทสะตามกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2532 การกระทำโดยบันดาลโทสะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ การที่ผู้ตายละทิ้งจำเลยไปมีภรรยาใหม่ แล้วเสพสุราเมามาหาจำเลยที่บ้านเพื่อจะนำบุตรไปอยู่กับภรรยาใหม่ของผู้ตาย เมื่อจำเลยไม่ยินยอม ก็ทำร้ายตบตีจำเลยถือได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม เมื่อจำเลยใช้มีดพร้าฟันศีรษะผู้ตายในขณะ นั้น จึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1992/2532 จำเลยเห็นบุตรชายถูกผู้ตายทำร้ายเป็นบาดแผลมีโลหิตไหลที่ใบหน้าวิ่งหนีขึ้นบนบ้าน ผู้ตายมีอาวุธปืนติดตามเข้ามาในบ้านในระยะกระชั้นชิดและเกิดโต้เถียงกับจำเลยจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายในขณะนั้นการกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม กรณีที่ไม่เป็นบันดาลโทสะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 422/2533 จำเลยถูกผู้ตายชกต่อย 1 ที่จำเลยล้มลง เมื่อลุกขึ้นได้จำเลยวิ่งหนีต่อประมาณ 2-3 นาที ขณะผู้ตายยืนพุดอยู่กับเพื่อนของจำเลย จำเลยกลับมาใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบเศษแทงผู้ตาย 1 ที่ ที่หน้าท้องทะลุลำไส้ใหญ่เลือดตกช่องท้องถึงแก่ความตายเพราะบาดแผลดังกล่าวในวันรุ่งขึ้น ดังนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและไม่เป็นบันดาลโทสะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3362/2526 ผู้ตายเป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาของจำเลยและมีสามีคนเดียวกัน ผู้ตายได้กับสามีก่อนจำเลย ผู้ตายยอมมีส่วนที่จะนำรถจักรยานของสามีไปใช้ได้เช่นกัน การที่ผู้ตายมาเอารถจักรยานไปใช้ จำเลยไม่ยอมให้ ผู้ตายเข้ามาถึงรถจักรยาน จำเลยใช้ปืนยิงผู้ตาย ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 478/2529 จำเลยเข้าไปรับประทานอาหารและดื่มสุรา

ในบาร์ที่ผู้เสียหายเป็นรองผู้จัดการและเกิดโต้เถียงกับผู้เสียหาย โดยผู้เสียหาย ทำหายจำเลยว่านักข่าวก็ตายได้เหมือนกันนักข่าวกระจอก นักข่าวก็กกก๊อก ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่าง ร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายจึงไม่ใช่ เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1005/2532 คดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยแต่เพียงว่า จำเลย ทำร้ายผู้เสียหายโดยบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงอย่าง ร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น ธรรมหรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยนำสืบว่า เมื่อเวลาประมาณ 1 นาฬิกา จำเลยได้ ตะโกนเรียกผู้เสียหายแล้วไปนั่งดื่มเบียร์รอผู้เสียหายประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ผู้เสียหายไม่ไปพบจำเลยจึงปีนขึ้นไปชั้นสองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสียหาย เมื่อจำเลย เข้าไปในห้องผู้เสียหายเห็นผู้เสียหายนอนอยู่ ผู้เสียหายได้ลุกขึ้นมาด่าจำเลยอย่าง หยาบคายไล่ให้จำเลยออกไปแล้วคว้ามิดมาไล่ แทะจำเลยถูกที่นิ้วชี้กลางกับข้อศอก ด้านขวาเป็นบาดแผล จำเลยแย่งมิด เล่มนั้นได้แล้ว ได้เสียบแทงกลับไปทั่วผู้เสียหาย 1 ครั้ง การนำ สืบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยเข้าไปในห้องผู้เสียหายในเวลา วิกฤต โดยผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมและถึงแม้ว่าจำเลยจะเคยอยู่กินกับผู้เสียหายอย่าง จันทามีภริยามาก่อนแต่ก็ได้แยกกันอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุอันควรที่จำเลยจะเข้าไปใน ลักษณะเช่นนี้ แม้จะฟังว่าผู้เสียหายพูดขับไล่ให้จำเลยออกไปและด่าจำเลยว่า "เจ๊ก แก่ไม่เจียมสังขารเจ๊กหน้าหนังสือ กูไม่ยกกับมึงอีกแล้ว" ดังที่จำเลยเบิกความก็ตาม ก็ ถือไม่ได้ว่าเป็นการข่มเหงจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม คำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 3809/2533 จำเลยได้ยื่นมาว่าโจทก์ร่วมไปพูดว่าสามีโจทก์ร่วมได้เสียกับ จำเลยและบุตรจำเลย จำเลยจึงไปพบโจทก์ร่วมที่บ้านและสอบถามว่าเหตุใดจึงพูดว่า จำเลยกับบุตรเช่นนั้นโจทก์ร่วมยืนยันว่าจริงไหมเล่าและด่าจำเลยว่า "มึงแก่แล้วตันทา กลับแย่งผัวกู เจียไม่รู้จักหาย คนอย่างมึงร่อยควยอย่างนี้ต้องเอาข้างเย็ด" จำเลยจึง ใช้มิดหันหมุนฟันโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมด่าจำเลยดังกล่าว เกิดจากการที่โจทก์ร่วม

เข้าใจว่าจำเลยเป็นชู้กับสามีโจทก์ร่วมซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องไม่จริง จึงยังไม่
เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม สมเกียรติ เจริญสวรรค์